

Datei: 06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	"RA Dr. Livia Sauter" <kanzlei@example.invalid>
An	dezernat@example.invalid
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit sauber abgrenzen und Stellungnahme ohne vorschnelle Freundschaftsrhetorik vorbereiten.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Livia Sauter

Datum;Ereignis;Friststatus;Bearbeitungsvermerk		
14.02.2026;interne Compliance-Meldung über auffällige Loszuschnitte;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
03.03.2026;Durchsuchung Vergabestelle und Privatwohnung;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
17.03.2026;Sicherstellung Diensthandy und privater Kalender;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
07.05.2026;Vergabevermerke und Wertungsmatrix in Akte;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
28.06.2026;Anhörung Beamtenrecht angekündigt;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
16.09.2026;möglicher Termin Haftungs- und Disziplinargespräch;sofort prüfen;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
laufend;Akteneinsicht und Nachlieferungen;offen;jede neue Datei mit Blattzahl und Beweisrichtung erfassen		

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Vergabevermerk	Bauhof 2025-17	nachträgliche Änderung	Änderung fachlich begründbar	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Kalendereinträge	privater Kalender Eberl	Südtirol-Wochenende	Freundschaftsbehaftung	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
E-Mail Vertriebsleiter	Kiesel & Rath	Leistungsmerkmal vorgeschlagen	offen, ob übernommen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Rüge Konkurrenz	BauTec Süd GmbH	Produktnähe behauptet	Eigeninteresse am Auftrag	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Durchsuchungsbericht	StA München I	Diensthandy gesichert	Passwort für Privatgerät freiwillig genannt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Mandatsnotiz Erstgespräch

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Mandatsziel

Markus Eberl, Stadtoberinspektor in der Vergabestelle benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?

Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?

Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?

Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit sauber abgrenzen und Stellungnahme ohne vorschnelle Freundschaftsrhetorik vorbereiten.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Markus Eberl
Mandatsbezug	Markus Eberl, Stadtoberinspektor in der Vergabestelle
Gericht	Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26
Verteidigung oder Vertretung	RA Dr. Livia Sauter, München

Sachverhalt und Chronologie

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Der Stadtoberinspektor Markus Eberl bearbeitete Rahmenverträge für Straßenunterhalt und Bauhofmaterial. Die Firma Kiesel & Rath GmbH erhielt in drei Vergaben jeweils den Zuschlag knapp unterhalb interner Kontrollschwellen. Parallel fanden Einladungen zu Fußballspielen und ein Wochenende in Südtirol statt, bezahlt durch den Vertriebsleiter der Firma.

Eberl behauptet, die Einladungen seien private Freundschaftspflege gewesen und er habe keine Wertungspunkte manipuliert. Die Vergabeakte zeigt aber ungewöhnliche Loszuschnitte, nachträgliche Bewertungsvermerke und eine E-Mail, in der der Vertriebsleiter die Formulierung eines Leistungsmerkmals vorschlägt. Ein Konkurrenzunternehmen rügt die Ausschreibung wegen Produktnähe.

Die Akte verbindet Strafrecht, Vergaberecht, Disziplinarrecht und Compliance. Entscheidend sind Diensthandlung, Unrechtsvereinbarung, Vorteilshöhe, Kausalität für den Zuschlag und die Frage, ob eine belastbare Schadensberechnung möglich ist.

Zeitachse

Noch offene Widersprüche

Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?

Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?

Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?

Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Spalte 1	Spalte 2
14.02.2026	interne Compliance-Meldung über auffällige Loszuschnitte
03.03.2026	Durchsuchung Vergabestelle und Privatwohnung
17.03.2026	Sicherstellung Diensthandy und privater Kalender
07.05.2026	Vergabevermerke und Wertungsmatrix in Akte
28.06.2026	Anhörung Beamtenrecht angekündigt
16.09.2026	möglicher Termin Haftungs- und Disziplinalgespräch

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Bestechlichkeit nach Paragraph 332 StGB; Vorteilsannahme nach Paragraph 331 StGB; Untreueprüfung wegen Vergabeschaden.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Normanker

Paragraph 331 StGB

Paragraph 332 StGB

Paragraph 266 StGB

Paragraph 102 StPO

Paragraph 110 StPO

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Vergabevermerk	Bauhof 2025-17	nachträgliche Änderung	Änderung fachlich begründbar
Kalendereinträge	privater Kalender Eberl	Südtirol-Wochenende	Freundschaftsbehauptung
E-Mail Vertriebsleiter	Kiesel & Rath	Leistungsmerkmal vorgeschlagen	offen, ob übernommen
Rüge Konkurrenz	BauTec Süd GmbH	Produktnähe behauptet	Eigeninteresse am Auftrag
Durchsuchungsbericht	StA München I	Diensthandy gesichert	Passwort für Privatgerät freiwillig genannt

Rechtliche Arbeitsnotiz

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

Normanker: Paragraf 331 StGB, Paragraf 332 StGB, Paragraf 266 StGB, Paragraf 102 StPO, Paragraf 110 StPO.

Arbeitsmatrix

Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?

Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?

Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?

Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?

Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit sauber abgrenzen und Stellungnahme ohne vorschnelle Freundschaftsrhetorik vorbereiten.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Entwurfsziel

Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit sauber abgrenzen und Stellungnahme ohne vorschnelle Freundschaftsrhetorik vorbereiten.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.

Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.

Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.

Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Datei

PDF-Anhang: 09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Auszug Wertungsvermerk Bauhofrahmenvertrag 2025-17

Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Vergabestelle Tiefbau, Aktenzeichen M-TB-2025-17. Bearbeiter Markus Eberl, Mitzeichnung Sachgebietsleitung 07.11.2025.

Los 2 Streugutbehälter und Einbauszubehör: Kiesel & Rath GmbH 92 Punkte, BauTec Süd GmbH 87 Punkte. Preisvorsprung 3,2 Prozent.

Nachtrag 05.11.2025: Kriterium kompatible Schnellwechselaufnahme ergänzt. Begründung: vorhandener Fuhrpark der Bauhöfe Nord und Ost.

Prüfhinweis Revision: Änderungszeitpunkt nach Angebotsöffnung klären; E-Mail des Bieters vom 29.10.2025 in Beiakte nehmen.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft München I
Bezug	Korruptionsverdacht in der Vergabestelle München
Nächster Schritt	Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit s